

1500326-62.2021.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Artur Nogueira

Foro: Foro de Artur Nogueira

Vara: 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241839/2021 - DEL.POL.ARTUR

NOGUEIRA, 20058451 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 1957/21/309 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA,

2241839 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Artur Nogueira

Foro de Artur Nogueira

Vara Única

Rua 13 de Maio, 140, Artur Nogueira-SP - cep 13160-170

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Sentença 1500326-62.2021.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500326-62.2021.8.26.0546

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241839/2021 - DEL.POL.ARTUR

NOGUEIRA, 20058451 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 1957/21/309 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA,

2241839 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JEFERSON CAMPO DE PAULA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE CAVASSO

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra JEFERSON CAMPO DE PAULA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 04 de setembro de 2021, por volta das 09h40min, na rua Rosa M. Carmona, nº 66, Parque dos Trabalhadores, nesta cidade e comarca de Artur Nogueira-SP, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a terceiros, 1 porção de Metanfetamina, totalizando 0,3 gramas, e 26 porções de cocaína da forma de crack, totalizando 2,9 gramas, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 08/09 e Laudo toxicológico de fls. 120/122 , tudo sem

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nas imediações de local recreativo e esportivo (Campo do Rapadão).

O réu foi notificado e apresentou resposta à acusação. Recebida a denúncia, designou-se audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição ou aplicação da pena em seu patamar mínimo, com os consectários legais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

A materialidade é incontroversa e está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e, principalmente, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 125/127.

A autoria é certa, a despeito da negativa do réu.

Os guardas municipais ouvidos nesta data prestaram depoimentos coesos e harmônicos a respeito da autoria da traficância por parte do réu. Os guardas comprovaram que um munícipe indicou que uma pessoa com as características do réu estaria comercializando drogas no local dos fatos. Ali compareceram e o abordaram, momento em que foi encontrado um comprimido de metanfetamina com o acusado, além de outras 26 porções de crack próximas a ele. Vale ressaltar que o acusado estava parado naquele local, conforme relatado pelos agentes públicos, sem que ele oferecesse explicação plausível para isso.

Outrossim, embora o acusado tenha afirmado em seu interrogatório que estava acompanhado por outras pessoas, esta versão ficou isolada no caso dos autos, porque referidas pessoas não apareceram durante o curso da instrução ou sequer foram mencionadas pelas testemunhas ouvidas.

Nesse contexto, no que tange à credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos, é certo que, se comparados àqueles prestados em sede inquisitiva e judicial, sempre será possível verificar a existência de pequenas contradições, que se reputam naturais, porque a ninguém é dado prestar depoimentos estritamente idênticos, sem nenhuma diferença.

O que importa, no entanto, é a coerência no que é fundamental. No caso, fundamental era a quantidade da droga, sua forma de acondicionamento, com quem foi encontrada e em que circunstâncias isso se deu. Cumpre consignar que nada há nos autos que indique intenção das testemunhas em incriminar indevidamente o acusado.

Além disso, acolher essa tese seria desmerecer o trabalho dos policiais em suas investigações. Salvo comprovação em contrário, a atuação dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e legitimidade.

Sobre o tema, invoco famoso precedente da lavra do eminente Min. Celso de Mello:

Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, 1ª T., HC nº 74.608-0/SP).

De outro lado, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal ou de terceiros, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso, o réu, pessoa já conhecida pelo envolvimento com tráfico, foi localizado em ponto conhecido nesta cidade, no qual se pratica o comércio ilícito. E isso ocorreu a partir da indicação de um munícipe com a indicação das características do acusado. Outrossim, necessário pontuar que o acusado ostenta condenação criminal

pela prática de crime análogo, o que revela seu envolvimento na seara da narcotraficância.

Está presente a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, porque demonstrado que o réu estava praticando o crime de tráfico nas imediações do "Campo do Rapadão", importante equipamento público municipal destinado à prática recreativa dos munícipes.

É evidente que, por ser tratar de local de maior movimentação de pessoas, a conduta do acusado tenha visado disseminar de forma mais danosa o vício.

Outrossim, colhe-se da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito (HC n. 164.414/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, Quinta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 8/9/2015). Precedentes.

Reconhecida a prática do crime, passa-se à fixação da pena.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), com a preponderância do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que o acusado é primário e não ostenta antecedentes. Condenação criminal anterior, sem trânsito em julgado, não serve de fundamento para exasperação da pena, nos termos da súmula 444 do STJ. A quantidade e variedade da droga não é incomum a outros casos análogos. Por isso, fixo a pena-base no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso mínimo legal.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, observando-se ainda o óbice da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, eleva-se a reprimenda em um sexto, chegando-se a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

Deixo de reconhecer a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porque demonstrado que o réu se dedicava a atividades criminosas. Isso porque, os guardas municipais relataram que ele era pessoa conhecida dos meios policiais pelo envolvimento com o comércio ilícito. Além disso, sua folha de antecedentes indica que ele responde a outro processo pelo mesmo crime, inclusive com informação do próprio réu de que já fora condenado.

Neste ponto, mister consignar que: Segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a consideração de ações penais em curso para se concluir que o acusado pelo crime de tráfico de drogas se dedica a atividades criminosas, circunstância que afasta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no AREsp n. 1.020.529/BA, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28-4-2017. (STJ, AgRg no RESp 1.902.766/SP, 6ª T., rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 23-2-2021, DJe de 26-2-2021). Nessa mesma linha de pensamento: STJ, AgRg no AREsp 1.020.529/BA, 5ª T., rel. Min. Jorge Mussi, j. 18-4-2017, DJe de 28-4-2017; STJ, AgRg no HC 627.087/RS, 5ª T., rel. Min. Felix Fischer, j. 9-2-2021, DJe de 11-2-2021; STJ, AgRg no HC 591.559/MG, 6ª T., rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 2-2-2021, DJe de 10-2-2021.

Tendo em vista o quantum da pena, a teor do artigo 33, §§ 2º, alínea b e 3º, do Código Penal, sobretudo em razão dos motivos indicados para afastamento do tráfico privilegiado, o regime de cumprimento será inicialmente o semiaberto.

Por expressa vedação contida no artigo 44, caput, do Código Penal, não se aplica a substituição por restritiva de direitos, tampouco a concessão do sursis, nos termos do artigo 77, caput, mesmo diploma legal.

Ante o exposto, condeno Jeferson Campo de Paula, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, e 40, inciso III, da Lei nº

11.343/06.

Nada obsta o recurso em liberdade.

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006.

Fica também autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedida.

O acusado pagará a taxa judiciária, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, em razão de sua hipossuficiência e da gratuidade.

Após o trânsito em julgado: a) Comunique-se o Instituto de Identificação (IIRGD); b) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; c) expeça-se guia de execução definitiva ou oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; d) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ.

Arbitro honorários ao(à) douto(a) advogado(a) dativo(a) no máximo da tabela (Convênio DPE/OAB-SP), expedindo-se certidão com o trânsito em julgado.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se e intmem-se.

Artur Nogueira, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA